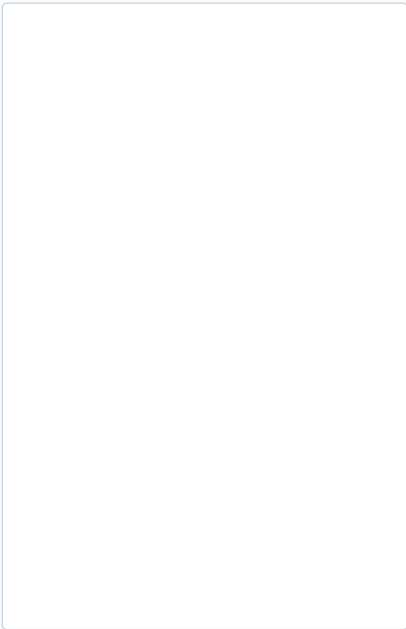
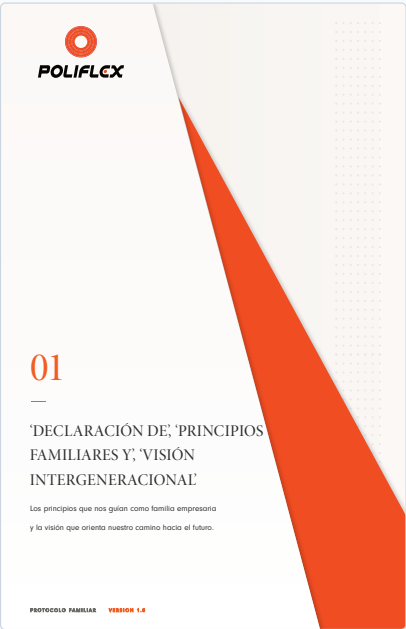
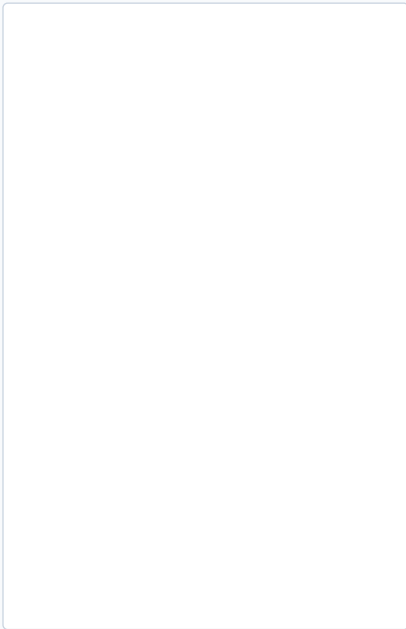
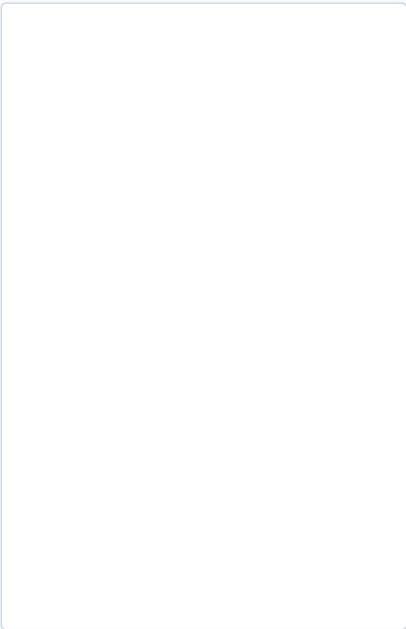


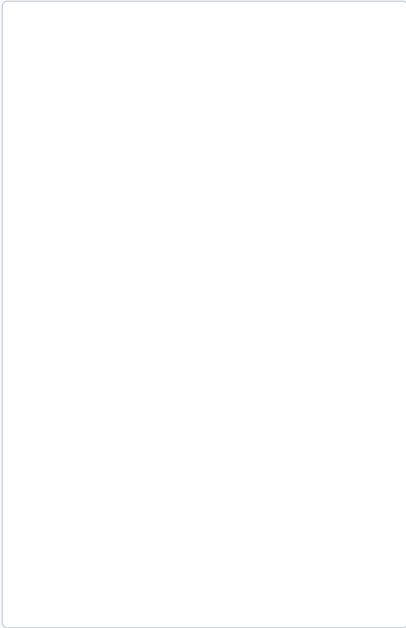
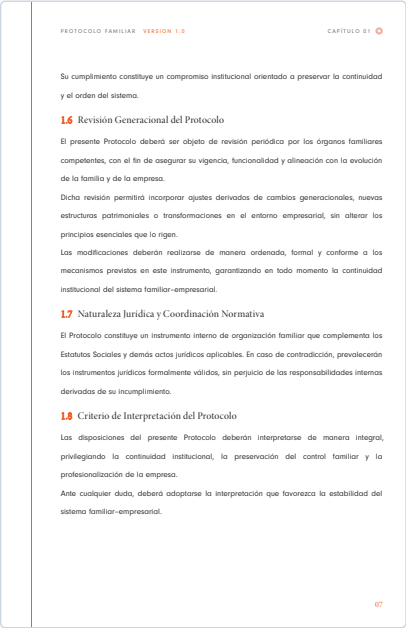
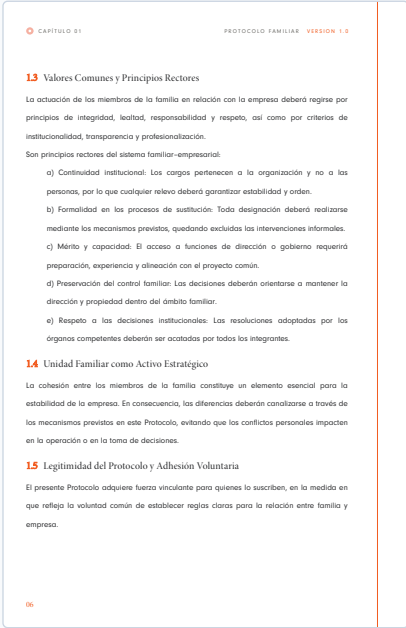
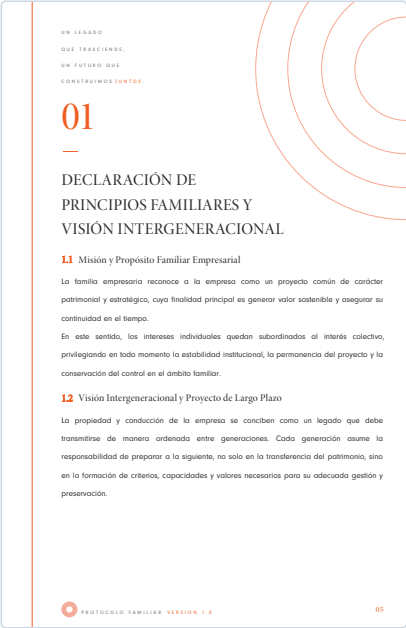


Pág 01 (Recto) · Página Blanca

Pág 02 (Verso) · Página Blanca

Pág 03 (Recto) · Portada Cap 01

Pág 04 (Verso) · Página Blanca

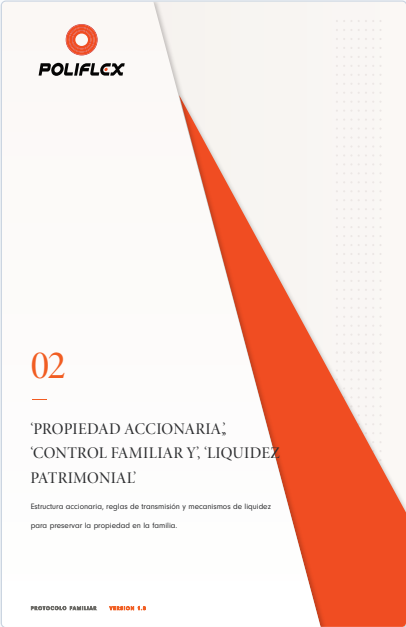


Pág 05 (Recto) · Interior Cap 01

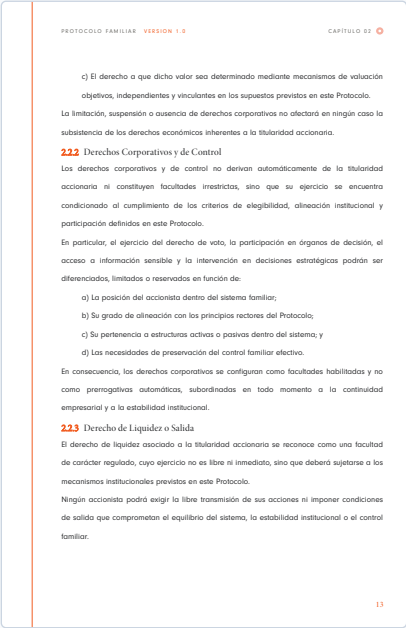
Pág 06 (Verso) · Interior Cap 01

Pág 07 (Recto) · Interior Cap 01

Pág 08 (Verso) · Página Blanca



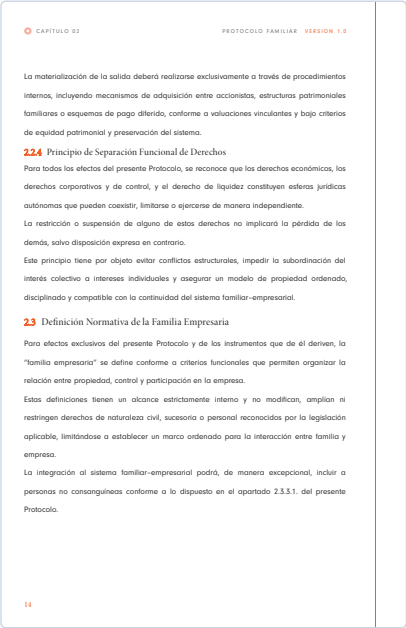
Pág 09 (Recto) · Portada Cap 02



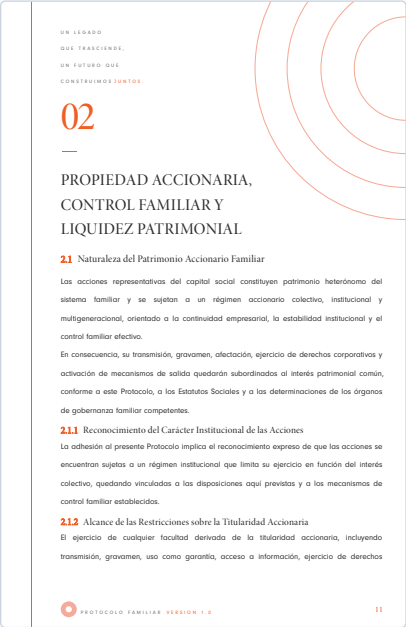
Pág 13 (Recto) · Interior Cap 02



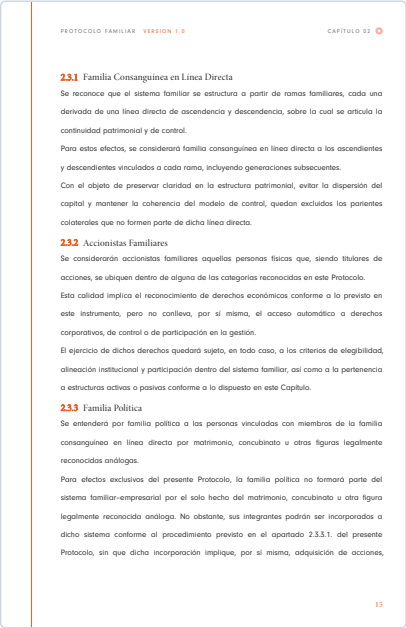
Pág 10 (Verso) · Página Blanca



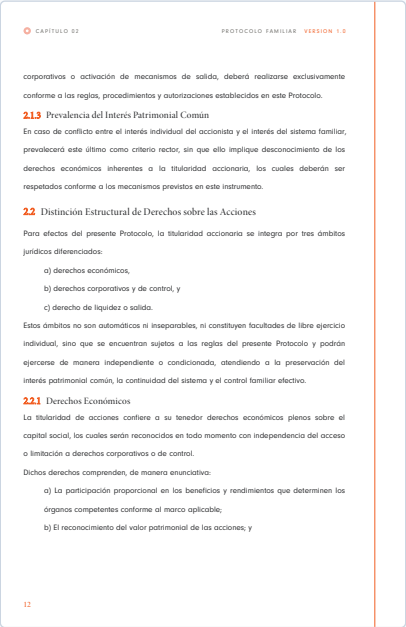
Pág 14 (Verso) · Interior Cap 02



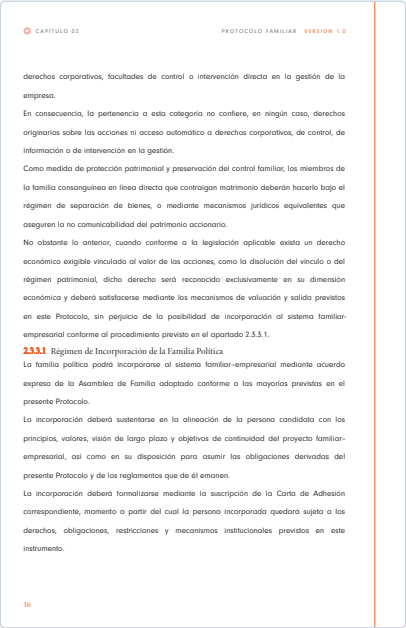
Pág 11 (Recto) · Interior Cap 02



Pág 15 (Recto) · Interior Cap 02



Pág 12 (Verso) · Interior Cap 02



Pág 16 (Verso) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

No obstante lo anterior, se reconoce que los cónyuges de los accionistas fundadores, señores José Antonio Velasco Chadraui, David Velasco Chadraui y Jorge Velasco Chadraui, forman parte del núcleo familiar originario que ha acompañado la creación, desarrollo y consolidación del proyecto empresarial, por lo que su incorporación al sistema familiar-empresarial se tendrá por aprobada desde la entrada en vigor del presente Protocolo, bastando para ello la suscripción de la Carta de Adhesión correspondiente.

La incorporación al sistema familiar-empresarial no implicará por sí misma la adquisición o transmisión de acciones, derechos corporativos societarios, facultades de control, administración o representación de la sociedad, ni otorgará acceso automático a órganos de gobierno familiar o corporativo, salvo disposición expresa en contrario prevista en el presente Protocolo o acordada por los órganos competentes.

Las personas incorporadas conforme al presente apartado podrán participar en la Asamblea de Familia con los derechos y alcances que determine expresamente la propia Asamblea al momento de resolver su incorporación, los cuales deberán constar en el acuerdo correspondiente.

La Asamblea de Familia podrá determinar las condiciones, alcances y límites de participación aplicables a las personas incorporadas conforme al presente apartado.

La incorporación tendrá carácter personalísimo, no será transmisible por causa alguna y se extinguirá en los supuestos previstos en el presente Protocolo o por resolución adoptada conforme a los procedimientos institucionales correspondientes.

2.34 Descendencia No Tradicional

Se considerará dentro de esta categoría a aquellas personas que, conforme a la legislación aplicable, tengan reconocido un vínculo filial, incluyendo supuestos de reconocimiento posterior, adopción u otras figuras equivalentes.

17

CAPÍTULO 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

2.34.1 Reconocimiento de Derechos Económicos

La descendencia no tradicional tendrá pleno reconocimiento de los derechos económicos que correspondan al valor patrimonial de las acciones, en condiciones de igualdad respecto de cualquier otro heredero.

Este reconocimiento se limitará al ámbito económico y se hará efectivo mediante los mecanismos de valuación y liquidez previstos en este Protocolo.

2.34.2 Régimen de Derechos Corporativos

El reconocimiento de derechos económicos no implica, por sí mismo, el acceso a derechos corporativos, de control o de participación en la gestión.

Dichos derechos solo podrán ejercerse cuando exista una habilitación expresa otorgada por el órgano familiar competente, mediante resolución formal, fundada y adoptada conforme a las mayores requeridas.

Esta habilitación tendrá carácter excepcional, personal y no automático, no derivará del parentesco ni de la sucesión, y no generará precedente alguno, debiendo mantenerse siempre subordinado a la preservación del sistema y del control familiar.

2.35 Principio de Diferenciación Funcional

Las categorías previstas en el presente artículo tienen como finalidad establecer una distinción clara entre la titularidad económica y el ejercicio de derechos de control, permitiendo una organización coherente del sistema familiar.

Esta diferenciación responde a criterios institucionales y patrimoniales, y no tiene carácter discriminatorio, sino que busca evitar conflictos estructurales, delimitar ámbitos de participación y garantizar la continuidad del modelo de gobernanza familiar.

2.4 Ramas Familiares Activas y Pasivas

Para efectos del presente Protocolo, se reconoce la distinción entre ramas familiares activas y pasivas como un criterio funcional orientado a preservar la eficiencia operativa, la estabilidad institucional y el control familiar efectivo.

18

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

Dicha clasificación atiende al grado de participación real de los accionistas en la gestión, dirección o conducción estratégica, y constituye una base legítima para diferenciar el ejercicio de derechos corporativos y de control, sin afectar en ningún caso los derechos económicos inherentes a la titularidad accionaria.

2.4.1 Ramas Familiares Activas

Se considerarán ramas familiares activas aquellas que, además de la titularidad accionaria, mantengan una participación efectiva, continua y verificable en funciones de dirección, gestión o toma de decisiones estratégicas.

La calificación como rama activa requerirá, de manera concurrente:

- a) La participación directa de al menos uno de sus integrantes en funciones relevantes dentro de la organización;
- b) El cumplimiento de estándares de profesionalización y alineación con los principios del Protocolo; y
- c) El reconocimiento formal por parte del órgano familiar competente mediante resolución adoptada conforme a las reglas internas.

Esta condición no deriva del parentesco, la antigüedad o la mera titularidad accionaria, y deberá mantenerse mediante el cumplimiento permanente de los criterios que la justifican.

2.4.2 Ramas Familiares Pasivas

Se considerarán ramas familiares pasivas aquellas que, aun siendo titulares de acciones y conservando plenamente sus derechos económicos, no participen de manera directa en la gestión o conducción estratégica.

Esta condición no tendrá carácter sancionatorio ni implicará limitación alguna en el ámbito económico. Sin embargo, no generará por sí misma acceso automático a derechos corporativos o de control.

De manera excepcional, podrá autorizarse la participación de integrantes de ramas pasivas en determinados derechos corporativos, siempre que dicha habilitación:

- a) Sea expresa, fundada y aprobada conforme a las reglas internas;

19

CAPÍTULO 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

- b) Responda a necesidades del sistema;
- c) Tenga carácter personal, temporal y revocable; y
- d) No genere precedentes ni derechos permanentes.

2.4.3 Diferenciación en el Ejercicio de Derechos

La pertenencia a una rama activa o pasiva constituirá un criterio determinante para el ejercicio de derechos corporativos y políticos.

En particular, podrán reservarse total o parcialmente a integrantes de ramas activas:

- a) El derecho de voto en decisiones estratégicas;
- b) La participación en órganos de decisión;
- c) La designación o remoción de cargos relevantes; y
- d) La intervención en mecanismos de supervisión o control.

Fuera de estos supuestos, las ramas pasivas no ejercerán derechos adicionales de carácter político o de control, sin perjuicio del pleno reconocimiento de sus derechos económicos.

2.4.4 Protección Patrimonial y No Interferencia

Las ramas familiares pasivas conservarán en todo momento la protección íntegra de los derechos económicos de las acciones de las que sean titulares, sin que la limitación de derechos corporativos pueda interpretarse como afectación patrimonial.

La finalidad de esta diferenciación es evitar interferencias operativas, preservar la eficiencia en la toma de decisiones y prevenir conflictos derivados de la intervención de intereses no vinculados a la gestión activa del negocio.

2.4.5 Transición entre Ramas Activas y Pasivas

La condición de rama activa no es permanente y subsistirá únicamente mientras se mantengan los supuestos que la justifican.

Una rama perderá dicha condición cuando deje de contar, de forma efectiva y continua, con participación directa en la gestión conforme a los criterios establecidos, ya sea por desvinculación, retiro o cualquier otra circunstancia equivalente.

20

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

Esta transición producirá efectos en el ámbito interno y deberá formalizarse para efectos de registro y censeo, sin que afecte los derechos económicos de sus integrantes.

De manera excepcional, una rama pasiva podrá adquirir o recuperar la condición de activa cuando se acrediten nuevamente los requisitos correspondientes, previa validación conforme a los mecanismos internos aplicables.

En todos los casos, la transición entre categorías afectará exclusivamente el ejercicio de derechos corporativos y de control, sin incidir en la titularidad económica de las acciones.

2.5 Permanencia Familiar y Restricciones a la Transmisión

La permanencia del capital en el ámbito familiar constituye un principio estructural del sistema de gobernanza y una condición indispensable para la preservación del control, la continuidad del proyecto empresarial y la estabilidad institucional.

En consecuencia, la transmisión de acciones se sujeta a un régimen restrictivo, ordenado y cerrado, en el que el interés patrimonial común prevalece sobre la liquidez individual del accionista.

2.5.1 Regla General de Permanencia en Masos Familiares

Como regla general, las acciones deberán mantenerse dentro del ámbito de accionistas familiares conforme a las categorías previstas en este Protocolo.

En ningún caso podrá disponerse de ellas de manera libre o discrecional, ya sea o título oneroso o gratuito, fuera de los supuestos expresamente autorizados.

Como principio estructural del modelo de control, al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social deberá permanecer, en todo momento, bajo la titularidad directa o indirecta de miembros de la familia consanguínea en línea directa, asegurando la conservación del control familiar efectivo.

21

CAPÍTULO 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

2.5.2 Restricción a la Transmisión a Terceros

Se prohíbe la transmisión de acciones a favor de terceros ajenos al sistema familiar, salvo autorización excepcional otorgada por el Consejo de Familia competente mediante resolución formal y adoptada conforme a las mayores aplicables.

Dicha autorización tendrá carácter restrictivo y solo podrá concederse cuando se acrediten de manera conjunta los siguientes criterios:

- a) Neutralidad de control: La operación no deberá implicar, directa o indirectamente, pérdida, dilución o alteración del control familiar, ni generar derechos de influencia estratégica, veto o bloqueo a favor del tercero.
- b) Neutralidad de participación: El tercero no adquirirá derechos corporativos, políticos ni de intervención en la gestión, limitándose su posición, en su caso, a una dimensión estrictamente económica.
- c) Solida obligatoria estructurado: La operación deberá prever mecanismos de salida que permitan la recomposición del capital en manos familiares, mediante valuación vinculante y sujeción a los derechos de adquisición interna previstos en este Protocolo, excluyendo cualquier permanencia indefinida del tercero.

La ausencia de cualquiera de estos elementos impedirá la autorización.

En ningún caso la necesidad de liquidez individual, ni condiciones económicas favorables, justificarán la incorporación de terceros.

2.5.3 Derecho de Tanto Inter-Familiar

Toda transmisión de acciones, cualquiera que sea su origen, deberá sujetarse de manera obligatoria al derecho de adquisición preferente entre accionistas familiares.

Las acciones deberán ofrecerse en primer término a los integrantes del sistema, procurando mantener el equilibrio estructural entre ramas y evitando concentraciones incompatibles con el modelo definido en este Protocolo.

El ejercicio de este derecho se realizará, como regla general, de manera proporcional, sin que pueda generar:

22

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

- a) Desplazamiento del control entre ramas,
- b) Concentración indebida, o
- c) Alteraciones en la arquitectura de propiedad.

Cuando no sea posible ejercer este derecho en condiciones proporcionales, deberán privilegiarse soluciones institucionales que mantengan dicho equilibrio, tales como adquisiciones conjuntas, estructuras compartidas o vehículos patrimoniales.

Solo en casos excepcionales podrá suspenderse temporalmente la transmisión, cuando se acredite que no existe una alternativa viable que preserve el control y el equilibrio del sistema, debiendo documentarse dicha situación y explorarse previamente soluciones razonables.

Las transmisiones realizadas en contravención a este régimen carecerán de efectos internos, no podrán inscribirse y deberán ser rechazadas por los órganos competentes.

2.5.4 Derecho de Preferencia en Nuevas Emisiones

En cualquier aumento de capital o emisión de nuevas acciones, los accionistas familiares tendrán derecho preferente para suscribirse en proporción a su participación, con el objeto de preservar el equilibrio de control entre ramas.

Este derecho constituye una condición esencial de validez de la emisión y deberá ejercerse de manera que no genere concentración, dilución o alteración en la estructura existente.

Cuando existan limitaciones de liquidez para ejercer dicho derecho, deberán explorarse mecanismos que permitan mantener la proporcionalidad sin afectar el control.

En caso de no ser posible garantizar dicho equilibrio, la emisión no deberá llevarse a cabo, salvo consentimiento expreso y unánime de los accionistas familiares. Las emisiones que contravengan estas disposiciones carecerán de efectos internos.

2.5.5 Supremacía del Control Familiar sobre la Liquidez Individual

El derecho de liquidez del accionista se encuentra subordinado, en todo momento, a la preservación del control familiar y al interés patrimonial común.

23

CAPÍTULO 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

En consecuencia, ningún accionista podrá imponer decisiones que impliquen transmisión, dilución o alteración del control, aun cuando existan beneficios económicos individuales.

Esta limitación no afecta el reconocimiento de los derechos económicos de las acciones de las que sean titulares, los cuales deberán satisfacerse conforme a lo establecido en el apartado 2.2.1 del presente Protocolo.

2.6 Prohibición de Gravámenes, Garantías y Uso Instrumental de las Acciones

Las acciones constituyen un activo estratégico vinculado al control y a la continuidad del sistema familiar, cuya titularidad se encuentra sujeta a un régimen institucional de carácter heterónomo, en el que su uso, disposición y afectación quedan subordinados a la preservación del proyecto empresarial y del control familiar.

En consecuencia, no podrán ser utilizadas como instrumento de garantía, respaldo crediticio o mecanismo de aseguramiento de obligaciones ajenas o la operación del negocio, ni ser objeto de actos que comprometan directa o indirectamente la estabilidad del sistema.

Las acciones quedan sujetas a un régimen de indisponibilidad frente a terceros, orientado a evitar su ejecución forzada, la introducción de riesgos externos y cualquier afectación – directa o indirecta– al control familiar, prevaleciendo en todo momento el interés del sistema sobre cualquier disposición individual.

2.6.1 Prohibición de Gravámenes y Garantías

Queda prohibido, de manera absoluta, la constitución de cualquier tipo de gravamen o garantía sobre las acciones, incluyendo su uso como prenda, colateral, aval, fianza o cualquier mecanismo equivalente.

Esta prohibición comprende toda forma directa o indirecta de afectación mediante la cual las acciones sean utilizadas como respaldo de obligaciones personales, familiares o empresariales ajenas al sistema.

24

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

2.62 Ineficacia de Actos Contrarios

Todo acto celebrado en contravención a lo dispuesto en este Capítulo carecerá de efectos internos, no podrá ser reconocido por la organización ni inscrito en los registros correspondientes.

Los órganos de administración tendrán la obligación de rechazar cualquier intento de inscripción o reconocimiento y de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del capital y el control familiar, garantizando en todo momento que al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social permanezca bajo la titularidad directa o indirecta de la familia consanguínea en línea directa.

2.63 Protección frente a Acreedores Personales

Las obligaciones personales asumidas por los accionistas forman parte de su esfera patrimonial individual y no deberán comprometer, directa ni indirectamente, el patrimonio representado por las acciones.

Toda accionista estará obligada, de manera inexcusable, continua y oportuna, a informar al Consejo de Familia cualquier compromiso financiero relevante que pretenda asumir, así como toda circunstancia sobrevenida que pueda afectar su solvencia, su capacidad de cumplimiento o comprometer, directa o indirectamente, la integridad del patrimonio accionario. Dicha obligación comprende, de manera enunciativa, la existencia o inicio de procesos judiciales, administrativos o actos de autoridad que puedan derivar en medidas de ejecución o en riesgos de afectación patrimonial.

Cuando exista un riesgo razonable de ejecución o insolvencia, podrán implementarse medidas preventivas orientadas a separar el patrimonio personal del accionista del patrimonio accionario, incluyendo la utilización de vehículos patrimoniales que aseguren la integridad del sistema, sin afectar derechos de terceros ni incurrir en simulación.

En caso de embargo, adjudicación o intento de transmisión forzada derivado de obligaciones personales:

a) La afectación se limitará exclusivamente al valor económico de las acciones;

25

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

b) No se reconocerán derechos corporativos, de control o de participación a favor de terceros;

c) Y la situación deberá sujetarse a los mecanismos internos de valuación y recomposición patrimonial previstos en este Protocolo.

El incumplimiento del deber de notificación o la ocultación de riesgos relevantes podrá dar lugar a la activación de mecanismos correctivos, incluyendo la salida del accionista conforme a lo dispuesto en este instrumento.

2.64 Vinculación con el Régimen de Operaciones entre Familiares

Las disposiciones del presente Capítulo se vinculan con el régimen aplicable a préstamos, apoyos financieros y relaciones económicas entre miembros de la familia.

En ningún caso dichas operaciones podrán garantizarse con acciones ni generar derechos de control, voto, ejecución o apropiación sobre las mismas.

2.7 Liquidez Patrimonial y Mecanismos de Salida

La liquidez del accionista no constituye un derecho de ejercicio libre ni inmediato, sino una facultad patrimonial de carácter ordenado que deberá ejercerse exclusivamente a través de los mecanismos institucionales previstos en este Protocolo, con el objeto de preservar la estabilidad del sistema, la continuidad del proyecto empresarial y el control familiar efectivo. En ningún caso la salida de un accionista podrá implicar la incorporación de terceros no autorizados, la alteración de la estructura de control o la generación de interrupciones operativas o patrimoniales al interior del sistema familiar.

2.21 Salida Voluntaria

La salida voluntaria es el mecanismo mediante el cual un accionista decide desvincularse patrimonialmente sin que exista incumplimiento o causa imputable al sistema. Para su ejercicio, el accionista deberá presentar solicitud formal al órgano familiar competente, manifestando su intención de transmitir la totalidad de sus acciones y sujetándose íntegramente a las disposiciones del presente Protocolo, sin que dicha solicitud le confiera

26

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

facultad alguna para negociar con terceros ni para imponer condiciones distintas a las aquí previstas.

Recibida la solicitud, se activará el procedimiento de valuación conforme a los mecanismos establecidos en este Protocolo, el cual deberá realizarse mediante un tercero independiente bajo metodologías objetivas y cuyo resultado tendrá carácter definitivo, vinculante y obligatorio para todas las partes. Determinado el valor, la transmisión de las acciones quedará sujeta de manera obligatoria al derecho de adquisición preferente entre accionistas familiares, debiendo ofrecerse en primer término dentro del sistema y respetando el equilibrio estructural de propiedad y control, sin que en ningún caso la organización pueda adquirir directamente dichas acciones.

El pago del valor correspondiente se realizará, como regla general, mediante un esquema diferido que permita preservar la liquidez del sistema y evitar afectaciones operativas o patrimoniales. Salvo acuerdo distinto, se contemplará un pago inicial y un esquema de pagos periódicos dentro de un plazo determinado, con devengo de intereses sobre saldos insolutos conforme a una tasa de referencia objetiva más un margen adicional. Durante dicho periodo, el accionista saliente conservará exclusivamente un derecho de crédito de naturaleza económica frente a los adquirentes, quedando privado de manera inmediata y definitiva de todo derecho corporativo, político o de control. El eventual incumplimiento en los pagos dará lugar únicamente a las acciones de cobro correspondientes, sin que en ningún caso implique la restitución de derechos corporativos ni la reversión de la transmisión.

2.22 Salida Forzada

La salida forzada constituye un mecanismo excepcional de protección del sistema familiar y empresarial, mediante el cual se impone la desvinculación patrimonial de un accionista cuya permanencia resulte incompatible con la estabilidad, la alineación institucional o la integridad del modelo de gobernanza. Su procedencia se limita a supuestos objetivos y verificables, tales como el incumplimiento grave de las disposiciones del Protocolo, la

27

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

pérdida de alineación con los principios estructurales del sistema o la generación de riesgos o afectaciones relevantes para la continuidad, operación o control del proyecto empresarial. La determinación de la salida forzada deberá realizarse mediante un procedimiento interno que garantice, como mínimo, la notificación clara de los hechos imputados, el derecho de audiencia del accionista involucrado y la emisión de una resolución fundada por el Consejo de Familia, conforme a las mayorías establecidas. Dicha resolución tendrá efectos inmediatos en el ámbito interno y no se suspenderá por la existencia de controversias, sin perjuicio de la subsistencia íntegra de los derechos económicos del accionista afectado.

Una vez determinada la procedencia de la salida forzada, los accionistas familiares estarán obligados a adquirir la totalidad de las acciones del accionista excluido, conforme a los mecanismos de valuación, adquisición y pago previstos para la salida voluntaria, sin que ello implique en ningún caso la incorporación de terceros ni la adquisición por parte de la organización. La naturaleza forzada de la salida no dará lugar a penalización alguna sobre el valor económico de las acciones, el cual deberá respetarse íntegramente conforme a la valuación correspondiente.

Desde la emisión de la resolución, el accionista afectado quedará privado de manera inmediata, definitiva e irrevocable de todo derecho corporativo, político o de control, incluyendo voto, acceso o órganos de decisión o cualquier forma de intervención en la gestión, conservando únicamente un derecho económico de crédito hasta la liquidación total de su participación. En ningún caso la existencia de pagos diferidos, controversias o acciones de cobro podrá dar lugar a la restitución, suspensión o reactivación de dichos derechos.

2.8 Principios Rectores de la Sucesión Accionaria

La sucesión accionaria se regirá por el principio de continuidad patrimonial sin interrupción del control, reconociendo a los herederos el derecho al valor económico de las acciones, sin que ello implique la transmisión automática de la condición de socio ni de derechos

28

Pág 25 (Recto) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

corporativos. En consecuencia, la sucesión deberá ejecutarse de manera ordenada, previsible y plenamente compatible con la arquitectura de propiedad, control y liquidez definida en este Protocolo, preservando en todo momento la estabilidad institucional y la libertad de asociación del sistema familiar.

2.61 Transmisión del Valor Patrimonial por Sucesión

La transmisión de acciones por causa de muerte dará lugar, en todo caso, al reconocimiento del valor patrimonial íntegro de las acciones a favor de los herederos o legatarios, conforme a los mecanismos de valuación previstos en este Protocolo. Este reconocimiento se circunscribe, por principio, al ámbito económico, sin que la sucesión implique por sí misma la incorporación automática del heredero como accionista con derechos corporativos o de control.

2.62 No Transmisión Automática de Derechos Corporativos

La adquisición de acciones por sucesión no confiere, de manera automática, derechos de voto, acceso a órganos de decisión, participación en la gestión ni prerrogativas de control. El ejercicio de dichos derechos quedará sujeto al cumplimiento de los criterios de elegibilidad, alineación institucional y pertenencia al sistema familiar previstos en este Protocolo, sin que el parentesco, la vocación hereditaria o la titularidad económica constituyan por sí mismos fundamento suficiente para el acceso al control o a la asociación activa.

2.63 Derecho de Asociación y Control de Integración

El sistema familiar se reserva la facultad de determinar la integración de la estructura accionaria y de sus órganos de decisión, pudiendo limitar o negar el acceso corporativo a herederos cuando su incorporación resulte incompatible con la estabilidad, la gobernanza o la continuidad del proyecto. En estos supuestos, deberá garantizarse en todo momento el reconocimiento y pago íntegro de los derechos económicos del heredero mediante los mecanismos de valuación, adquisición inter-familiar o salida institucional previstos en este Protocolo, sin que ello implique afectación alguna a su patrimonio.

29

Pág 26 (Verso) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

2.64 Remisión al Régimen Específico de Ejecución

La ejecución operativa de la sucesión accionaria, incluyendo procedimientos, plazos, administración transitoria, valuación y, en su caso, mecanismos de adquisición o salida, se regirá por las disposiciones específicas contenidas en el Capítulo correspondiente del presente Protocolo. Las reglas aquí previstas tendrán carácter rector para la interpretación del régimen sucesorio accionario, en coordinación con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

2.9 Valuación del Capital Accionario

La valuación del capital accionario constituye un mecanismo técnico, objetivo y de carácter vinculante destinado a determinar el valor económico de las acciones en los supuestos previstos en este Protocolo, con independencia de intereses individuales, discrepancias entre accionistas o controversias internas. Su finalidad se limita exclusivamente a la cuantificación del valor patrimonial, sin implicar en ningún caso reconocimiento de derechos corporativos, políticos o de control.

2.21 Supuestos de Activación Obligatoria

La valuación se activará de pleno derecho, sin necesidad de acuerdo adicional, cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en este Protocolo, incluyendo la salida voluntaria o forzada de un accionista, la transmisión de valor derivado de procesos sucesorios o la adquisición inter-familiar de acciones. La simple actualización objetiva del supuesto correspondiente será suficiente para detonar el procedimiento, sin que pueda condicionarse a autorizaciones discrecionales ni a decisiones de órganos sociales.

2.22 Metodología de Cálculo

La valuación del capital accionario de la Sociedad se realizará mediante una metodología financiera objetiva, consistente y verificable, basada en la proyección del EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

30

Pág 27 (Recto) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

Dicha valuación será obligatoria en todos los supuestos que impliquen la determinación del valor de las acciones y estará a cargo de un contador público independiente con experiencia en valuación de negocios, quien actuará como valuador.

Para efectos de la presente cláusula, la valuación se sujetará a los siguientes reglas:

i) Horizonte de proyección: El EBITDA se proyectará por un periodo de seis ejercicios fiscales completos y consecutivos posteriores a la fecha de valuación, tomando como base la información financiera histórica disponible y las condiciones reales del negocio. Las proyecciones deberán sustentarse en criterios razonables, consistentes y verificables, quedando prohibida la incorporación de supuestos discrecionales, escenarios extraordinarios o expectativas no sustentadas.

ii) Determinación del EBITDA: El EBITDA deberá reflejar la operación real del negocio y será ajustado por el valuador conforme a criterios financieros generalmente aceptados, debiendo en todo caso:

I. Excluir ingresos o gastos extraordinarios, no recurrentes o ajenos a la operación normal;

II. Ajustar operaciones entre partes relacionadas a valor de mercado;

III. Eliminar efectos contables que no representen flujo económico real; y

IV. Considerar únicamente conceptos recurrentes y propios de la actividad ordinaria de la Sociedad.

c) Determinación del valor de la empresa: El valor de la empresa se determinará con base en el EBITDA proyectado, aplicando un múltiplo razonable consistente con el sector, tamaño, perfil de riesgo y condiciones de mercado en que opere la Sociedad. El múltiplo deberá sustentarse en información objetiva, comparables de mercado y criterios financieros generalmente aceptados, debiendo el valuador justificar su selección en el dictamen correspondiente.

31

Pág 28 (Verso) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

d) Determinación del valor del capital accionario: Al valor de la empresa deberán realizarse los ajustes necesarios para determinar el valor del capital accionario, incluyendo, en su caso:

i/2. La deducción de la deuda financiera neto;

ii/2. La adición de efectivo no operativo; y

iii/2. Cualquier otro partidas relevante que impacte materialmente el valor económico de la Sociedad.

El valor por acción se determinará dividiendo el valor del capital accionario entre el número total de acciones en circulación al momento de la valuación, considerando, en su caso, la existencia de series accionarias con derechos diferenciados.

e) Intervención del valuador y acompañamiento técnico: La valuación deberá ser realizada por un contador público independiente con experiencia en valuación de negocios. Adicionalmente, el proceso de valuación deberá ser acompañado y supervisado en su desarrollo por el C.P. Roberto Ledesma Cruz, quien fungirá como asesor técnico de la familia, participando en la revisión de información, validación de supuestos y seguimiento metodológico del proceso, sin sustituir en ningún caso la función del valuador independiente. En caso de que el C.P. Roberto Ledesma Cruz no pueda o no desee participar en el proceso de valuación, o exista cualquier impedimento para ello, la familia deberá designar por unanimidad a una persona con perfil técnico equivalente que asuma dicha función de acompañamiento. La ausencia de designación sustituta no suspenderá el proceso de valuación, siempre que el valuador independiente cuente con la información suficiente para llevarlo a cabo.

f) Metodologías auxiliares: El valuador podrá emplear metodologías adicionales únicamente como referencia de contraste, sin que en ningún caso puedan sustituir o modificar el resultado obtenido conforme a la metodología principal aquí establecida.

g) Carácter vinculante del resultado: La metodología de valuación, su ejecución por el valuador independiente y el resultado que de ella derive tendrán carácter obligatorio

32

Pág 29 (Recto) · Interior Cap 02

Pág 30 (Verso) · Interior Cap 02

Pág 31 (Recto) · Interior Cap 02

Pág 32 (Verso) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

y vinculante para todas las partes, siempre que no adolezcan de error material evidente o desviación metodológica relevante. El resultado no estará sujeto a renegociación por mera inconformidad con el valor determinado.

2.93 **Carácter Vinculante del Resultado**
El resultado de la valuación tendrá carácter definitivo, obligatorio y vinculante para todas las partes involucradas, incluyendo accionistas, herederos y cualquier tercero con derecho económico. No será susceptible de renegociación, revisión discrecional ni repetición del procedimiento por inconformidad con el valor obtenido, quedando expresamente excluida cualquier segunda valuación o ajuste posterior, salvo la corrección de errores materiales evidentes.

La existencia de controversias, mecanismos de solución alternativa o acciones de cobro no suspenderá la eficacia del resultado ni la ejecución de los efectos económicos derivados del mismo, los cuales deberán cumplirse conforme a lo previsto en este Protocolo.

2.94 **Canalización de Controversias**
Cualquier controversia relacionada con la aplicación del procedimiento de valuación o con la ejecución de sus efectos económicos deberá canalizarse, de manera obligatoria y previa a cualquier instancia externa, a los mecanismos internos de solución de conflictos previstos en este Protocolo.

En ningún caso la existencia de una controversia podrá suspender, retrasar o condicionar la aplicación del resultado de la valuación ni la ejecución de los mecanismos de adquisición, saldo o pago correspondientes.

2.10 **Control Familiar Efectivo**
El presente Capítulo tiene por objeto asegurar y preservar el control efectivo en manza de la familia como un elemento estructural indispensable para la continuidad del proyecto empresarial, la estabilidad institucional y la coherencia del modelo de gobierno. Sus disposiciones no regulan la operación cotidiana, sino que establecen los principios, límites y

33

Pág 33 (Recto) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

mecanismos que garanticen que las decisiones estratégicas y de poder permanezcan bajo dominio familiar, con independencia de la distribución económica del capital o de circunstancias coyunturales.

2.10.1 **Principio de Control Mayoritario Familiar**
El control efectivo deberá permanecer en todo momento, directo o indirectamente, en manos de los accionistas familiares como principio permanente y no negociable. Se entenderá por control efectivo la capacidad real y operativa de determinar decisiones estratégicas, estructurales y de gobierno, con independencia de la titularidad formal del capital.

Como manifestación mínima de dicho control, al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social deberá permanecer, en todo momento, bajo la titularidad directa o indirecta de los accionistas familiares, sin que pueda configurarse estructura, acto u operación alguna que tenga como efecto su reducción, dilución o neutralización.

En consecuencia, ningún acto, operación, estructura o acuerdo, aun cuando sea jurídicamente válido, podrá tener como efecto la pérdida, afectación o desplazamiento del control familiar. Cualquier decisión que comprometa este principio se considerará contraria al Protocolo y deberá ser rechazada, revertida o ajustada por los órganos competentes, aun cuando hubiese sido formalmente aprobada conforme a otros instrumentos.

2.10.2 **Materias Reservadas**
Se considerarán materias reservadas aquellas decisiones que, por su naturaleza o impacto, incidan en la estructura de control, en la estabilidad patrimonial o en la continuidad del proyecto empresarial, quedando sujetas a un régimen reforzado de aprobación.

Tendrán este carácter, entre otras, las decisiones relativas a modificaciones de capital o derechos accionarios, transmisiones que alteren el control, reformas estatutarias en aspectos estructurales, reestructuras corporativas, disposición de activos estratégicos, contratación de financiamiento relevante, celebración de acuerdos que incidan en el poder corporativo y la designación o modificación de órganos de gobierno, así como la incorporación de integrantes de la familia política al sistema familiar-empresarial. Asimismo, se incluirá

34

Pág 34 (Verso) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

cualquier decisión que, aun no prevista expresamente, tenga como efecto directo comprometer el control familiar efectivo.

Éstas materias no podrán aprobarse mediante mayorías simples ni por mecanismos implícitos, debiendo sujetarse estrictamente a los requisitos reforzados previstos en este Capítulo.

2.10.3 **Régimen de Mayorías Reforzadas**
Las materias reservadas únicamente podrán adoptarse cuando cuenten con autorización previa de la Asamblea de Familia mediante resolución formal, la cual constituirá un requisito indispensable para su validez. Sin dicha autorización, la decisión no podrá someterse a aprobación de órganos societarios ni ejecutarse bajo ninguna circunstancia.

La aprobación requerirá la concurrencia simultánea de una mayoría calificada de capital familiar y de una mayoría por ramas familiares activas, con el objeto de evitar concentraciones de poder o desplazamientos estructurales entre ramas. Una vez obtenida la autorización, la decisión podrá formalizarse en los órganos correspondientes, reproduciendo en la conducente las mayorías previstas en este Protocolo.

En caso de que no se alcancen las mayorías requeridas en intentos sucesivos, la materia deberá canalizarse a mecanismos internos de solución de controversias, sin que proceda su judicialización directa ni su imposición por vías alternas.

2.10.4 **Derecho de Veto Familiar**
El derecho de veto tiene por objeto impedir la ejecución de decisiones que, aun cumpliendo formalmente con las mayorías requeridas, resulten incompatibles con la preservación del control, el equilibrio entre ramas o la continuidad del sistema.

Este derecho solo podrá ejercerse respecto de materias reservadas y por integrantes legítimos del sistema familiar, mediante manifestación fundada cuando la decisión genere riesgos de pérdida de control, alteración estructural, afectación grave a la estabilidad o compromisos irreversibles para el proyecto.

35

Pág 35 (Recto) · Interior Cap 02

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 02

El ejercicio válido del veto suspenderá de manera definitiva la decisión en su versión aprobada, la cual únicamente podrá modificarse para eliminar las causas que la originaron o, en su defecto, archivarse. Su uso deberá limitarse a la protección del sistema, quedando prohibido su ejercicio abusivo o con fines obstructivos.

2.10.5 **Designación y Control de Órganos Sociales**
La integración, designación, remoción y control de los órganos sociales se regirá por el principio de control familiar efectivo, debiendo sujetarse a las reglas de materias reservadas cuando incidan en la estructura de poder.

La Asamblea de Familia tendrá la facultad de establecer criterios de elegibilidad, alineación y confianza para quienes integren dichos órganos, así como de autorizar o vetar su designación, sin intervenir en la gestión operativa cotidiana.

Los órganos sociales deberán ejercer sus funciones dentro del marco de control familiar definido en este Protocolo, quedando prohibida cualquier práctica que implique su desplazamiento o neutralización. Las designaciones o decisiones adoptadas en contravención a estas reglas carecerán de validez interna y deberán ser corregidas conforme a los mecanismos previstos.

36

Pág 36 (Verso) · Interior Cap 02

Pág 37 (Recto) · Página Blanca

Pág 38 (Verso) · Página Blanca

POLIFLEX

03

'GOBIERNO CORPORATIVO',
'FAMILIAR',
'INSTITUCIONALIZACIÓN Y',
'RÉGIMEN DE',
'PROFESIONALIZACIÓN'

Órganos de gobierno, roles familiares, incorporación laboral y profesionalización de la gestión empresarial.

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

Pág 39 (Recto) · Portada Cap 03

Pág 40 (Verso) · Página Blanca

UN LEGADO
QUE TRASCIENDE,
UN FUTURO QUE
CONSTRUIMOS JUNTOS.

03

GOBIERNO CORPORATIVO
FAMILIAR,
INSTITUCIONALIZACIÓN Y
RÉGIMEN DE
PROFESIONALIZACIÓN

3.1 Principio de Institucionalización y Jerarquía Normativa Interna

El presente Capítulo establece el régimen de gobierno corporativo familiar bajo un principio de institucionalización plena, conforme al cual el ejercicio del poder familiar, la adopción de decisiones estratégicas y el acceso a posiciones de gobierno o ejecución se sujetan exclusivamente a un marco normativo interno expreso, jerarquizado y vinculante. En consecuencia, queda excluida cualquier forma de ejercicio personal, informal o discrecional del poder, sustituyéndose por un sistema estructurado de normas, órganos, competencias y procedimientos cuyo observancia resulta obligatoria para todos los integrantes del sistema familiar-empresarial, con independencia de su participación accionaria, antigüedad o posición patrimonial.

Este régimen no regula derechos económicos, corporativos ni mecanismos de control o liquidez –los cuales se rigen por el Capítulo 2– sino que tiene por objeto ordenar el ejercicio del poder familiar, definir la arquitectura institucional del gobierno corporativo y establecer

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.041

CAPÍTULO 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

las barreras de acceso a posiciones de decisión, evitando la captura informal de la organización y preservando la estabilidad y continuidad del sistema.

3.1.1 Principio de Institucionalización del Sistema Familiar-Empresarial

El sistema familiar-empresarial se rige por un principio de institucionalización estructural, en virtud del cual la empresa deja de operar como una extensión natural de la familia y se consolida como una organización jurídicamente estructurada, gobernada por reglas impersonales, órganos definidos y competencias delimitadas. En este contexto, toda decisión con impacto estratégico, patrimonial o de control deberá adoptarse exclusivamente a través de los órganos competentes y conforme a los procedimientos previstos en este Protocolo, quedando excluidas las decisiones informales, personales o consuetudinarias, aun cuando provengan de personas con influencia histórica o patrimonial.

La institucionalización implica además la separación objetiva entre vínculo familiar y ejercicio del poder, de modo que el parentesco, la antigüedad o la titularidad accionaria no constituyen fuente de autoridad ni habilitación decisoria fuera de los cauces normativos establecidos. Cualquier desviación de este principio se considerará una afectación directa al sistema de gobernanza y dará lugar a la activación de los mecanismos internos de control y consecuencias previstas en este Protocolo.

3.1.2 Jerarquía Normativa Interna y Regla de Especialidad

El sistema de gobernanza familiar se rige por una jerarquía normativa interna obligatoria que asegura coherencia, evita conflictos de interpretación y delimita claramente los esferas de regulación. En este orden, el Protocolo Familiar prevalece en todo lo relativo a la relación familia-empresa y al control familiar; los Estatutos Sociales regulan el ámbito societario conforme a la legislación aplicable; el Protocolo General de Gobierno y Cumplimiento organiza la función ejecutiva y operativa, y los reglamentos internos y demás instrumentos complementarios operan de manera subordinada dentro de su ámbito específico.

En caso de conflicto entre normas, se aplicará la regla de especialidad funcional, conforme a la cual prevalecerá la disposición que regule de manera directa la materia involucrada,

42

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

quedando prohibida cualquier interpretación que permita la invasión de una esfera por otra. Ningún instrumento de rango inferior podrá modificar, neutralizar o eludir las disposiciones del presente Protocolo, ni directo ni indirectamente.

La jerarquía normativa y la delimitación competencial tienen carácter vinculante y autoplicativo, por lo que cualquier acto, decisión o instrucción emitida por persona u órgano distinto al competente, o fuera de su ámbito de atribuciones, carecerá de efectos internos y no generará obligación de cumplimiento dentro del sistema familiar-empresarial.

3.2 Régimen de Separación Funcional entre Propiedad, Gobierno y Operación

El sistema de gobierno corporativo familiar se sustenta en un régimen de separación funcional estricto, objetivo y no negociable entre los esferas de propiedad accionaria, gobierno corporativo familiar y operación empresarial, como condición indispensable para la institucionalización del poder, la profesionalización de la organización y la preservación del control familiar efectivo. Esta separación tiene carácter estructural y vinculante, y tiene por objeto evitar la confusión de roles, la concentración informal de poder, la captura operativa por intereses familiares y la desnaturalización de las funciones propias de cada ámbito. En consecuencia, ninguna persona, órgano o grupo podrá ejercer funciones correspondientes a una esfera distinta de aquella a la que pertenece, bajo ningún título o circunstancia, salvo en los supuestos excepcionales expresamente previstos en este Protocolo.

3.2.1 Propiedad Accionaria como Esfera Patrimonial sin Atribuciones de Gobierno ni de Ejecución

La propiedad accionaria se configura como una esfera de naturaleza exclusivamente patrimonial, sujeta al régimen disciplinado y funcionalmente separado establecido en el Capítulo 2 del presente Protocolo, el cual se tiene por reproducido en lo conducente. La titularidad de acciones no constituye fuente de autoridad institucional ni habilita por sí mismo

43

CAPÍTULO 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

el ejercicio de funciones de gobierno, decisión estratégica o intervención en la operación del negocio.

El ejercicio de los derechos derivados de la propiedad deberá realizarse únicamente a través de los mecanismos y órganos competentes, dentro de los límites establecidos, sin que sea jurídicamente admisible su utilización como medio de presión, influencia informal o instrucción operativa. Cualquier conducta que pretenda extender la propiedad accionaria más allá de su ámbito patrimonial carecerá de efectos internos y no generará obligación alguna para los órganos de gobierno ni para la esfera ejecutiva.

3.2.2 Gobierno Corporativo Familiar como Esfera de Decisión Estratégica y Control Institucional

El gobierno corporativo familiar constituye una esfera autónoma de naturaleza estratégica, normativa y de control institucional, orientada a definir principios, políticas, decisiones estructurales y mecanismos de preservación del sistema familiar-empresarial. Su función se limita a la conducción institucional del proyecto y al resguardo del control familiar, quedando excluida cualquier forma de ejecución operativa, administración cotidiana o intervención directa en la gestión.

El ejercicio de estas facultades deberá realizarse exclusivamente a través de los órganos previstos en este Protocolo y dentro de sus límites competenciales, quedando prohibido cualquier ejercicio informal, personalista o extrainstitucional. Toda intervención que pretenda sustituir, condicionar o invadir la esfera operativa carecerá de eficacia interna y no generará efecto vinculante alguno.

3.2.3 Operación Empresarial como Esfera Ejecutiva Autónoma

La operación empresarial constituye una esfera ejecutiva autónoma, profesional y técnicamente especializada, responsable de la gestión ordinaria, la administración de recursos y la ejecución de la estrategia aprobada por los órganos competentes. Su ejercicio corresponde exclusivamente a la dirección general y al equipo directivo, conforme a los marcos normativos aplicables y bajo los mecanismos formales de supervisión establecidos.

44

Pág 41 (Recto) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

Las decisiones técnicas, comerciales, administrativas, financieras y de recursos humanos forman parte de esta esfera y deberán adoptarse sin interferencia de la propiedad accionaria ni del gobierno corporativo familiar, salvo en los supuestos expresamente previstos. En ningún caso la operación quedará sujeta a instrucciones informales, presiones familiares o acuerdos no institucionales, los cuales carecerán de toda eficacia dentro del sistema.

3.2.4 Prohibición de Intervención Cruzada y Supuestos Excepcionales

Se prohíbe de manera absoluta toda intervención cruzada entre las esferas de propiedad, gobierno y operación, entendiéndose por tal cualquier actuación mediante la cual una persona u órgano ejerza funciones o influya en decisiones propias de una esfera distinta a la que pertenece. Esta prohibición tiene carácter estructural y solo admite excepción en los supuestos expresamente previstos en este Protocolo, los cuales deberán interpretarse de forma estricta y no extensiva.

No constituirá intervención indebida la adopción de decisiones estratégicas por los órganos de gobierno dentro de su competencia, la formalización de dichas decisiones por los órganos societarios correspondientes ni la supervisión institucional ejercida sin sustitución operativa. Fuera de estos supuestos, cualquier intervención cruzada será considerada intrusión al régimen de separación funcional y deberá calificarse conforme a las disposiciones aplicables.

3.2.5 Coordinación y Límites de los Órganos Societarios

El presente Protocolo reconoce a los órganos societarios como instancias regidas por la legislación aplicable y por los Estatutos Sociales, cuyas competencias no se ven sustituidas por las decisiones del gobierno corporativo familiar. Dichas decisiones constituyen el marco institucional dentro del cual los accionistas deberán ejercer sus derechos societarios, actuando de manera coherente con el presente Protocolo y absteniéndose de promover acuerdos que lo contravengan o que impliquen invasión de esferas funcionales.

45

Pág 42 (Verso) · Interior Cap 03

CAPÍTULO 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

La relación entre órganos familiares y societarios se rige por un principio de coherencia institucional y no de subordinación operativa, de modo que el Protocolo no impone obligaciones a terceros no adheridos ni modifica el régimen legal aplicable, pero sí vincula plenamente a quienes forman parte del sistema familiar-empresarial.

3.3 Órganos de Gobierno Corporativo Familiar

El gobierno corporativo familiar se ejercerá exclusivamente a través de los órganos previstos en el presente Protocolo, los cuales constituyen las únicas canales institucionales válidos para la deliberación, adopción y conducción de decisiones familiares con impacto estratégico, patrimonial o de control. Este esquema responde al principio de institucionalización del sistema familiar-empresarial y tiene por objeto eliminar la personalización del poder, evitar la informalidad decisoria y prevenir conflictos derivados de la confusión entre familia, propiedad y empresa. En consecuencia, fuera de dichos órganos no existirá autoridad familiar con capacidad decisoria vinculante, careciendo de efectos internos cualquier manifestación de voluntad emitida de manera individual, informal o al margen de los cauces institucionales previstos.

La integración, funcionamiento y reglas orgánico-procedimentales de estos órganos se regirán por sus respectivos reglamentos internos, los cuales tendrán carácter obligatorio en el ámbito interno, sin que puedan ampliar competencias, modificar la distribución funcional del poder ni contravenir las disposiciones del presente Protocolo.

3.3.1 Asamblea de Familia

La Asamblea de Familia constituye el órgano supremo del sistema de gobierno corporativo familiar y es el espacio institucional a través del cual se expresa la voluntad colectiva de la familia empresarial en materias estratégicas, estructurales y de control. Su función se limita a la definición de decisiones de alto nivel que inciden en la arquitectura patrimonial, el control familiar efectivo y la continuidad del proyecto empresarial, incluyendo aquellas calificadas como materias reservadas en este Protocolo.

46

Pág 43 (Recto) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

La Asamblea no tiene carácter operativo ni ejecutivo y no ejercerá funciones de administración, gestión cotidiana ni dirección técnica, quedando dichas funciones reservadas a los órganos societarios y a la esfera operativa. Sus decisiones tendrán carácter vinculante en el ámbito interno y constituirán el marco institucional dentro del cual los accionistas deberán ejercer sus derechos societarios y los órganos competentes formalizar o ejecutar lo conducente conforme a la legislación aplicable.

El ejercicio de sus atribuciones deberá realizarse exclusivamente mediante convocatorias formales, deliberación colegiada y resoluciones debidamente documentadas, quedando excluida cualquier ejercicio informal, personalista o implícito de su autoridad. Toda manifestación de voluntad emitida fuera de este órgano carecerá de eficacia institucional y no producirá efecto alguno dentro del sistema.

3.3.2 Consejo de Familia

El Consejo de Familia constituye el órgano permanente de gobierno corporativo familiar y tiene como función central asegurar la aplicación continua, coherente y efectiva del presente Protocolo, así como preservar el control familiar y la estabilidad institucional del sistema. Su ámbito de actuación es estratégico y de control, comprendiendo la interpretación del Protocolo, la verificación de su cumplimiento, la activación de mecanismos previstos y la resolución de materias que le sean expresamente atribuidas.

El Consejo no tiene carácter operativo ni ejecutivo, por lo que no podrá intervenir en la gestión cotidiana ni sustituir a la dirección empresarial. Sus decisiones deberán adoptarse de manera colegiada, formal y documentada, dentro de los límites competenciales establecidos, quedando prohibido cualquier ejercicio individual, informal o extrainstitucional de sus funciones.

Toda actuación que pretenda atribuir efectos de gobierno familiar a decisiones no adoptadas conforme a este órgano y a los procedimientos previstos carecerá de eficacia interna, sin perjuicio de su eventual calificación conforme a los mecanismos de control establecidos en el Protocolo.

47

Pág 44 (Verso) · Interior Cap 03

CAPÍTULO 03

PROTOCOLO FAMILIAR VERSION 1.0

3.3.3 Comité de Honor Familiar

El Comité de Honor Familiar es un órgano excepcional, de carácter no permanente, cuya función se limita a conocer y calificar conflictos de naturaleza institucional que comprometan o puedan comprometer la integridad, estabilidad o coherencia del sistema familiar-empresarial. Su actuación no sustituye a los órganos ordinarios de gobierno ni implica ejercicio de funciones operativas o de administración, circunscribiéndose estrictamente a los supuestos de habilitación previstos en este Protocolo.

Corresponde a este Comité analizar conductas, controversias o situaciones que afecten los principios rectores del sistema, emitiendo determinaciones de carácter institucional que servirán como base para la activación de los mecanismos y consecuencias previstos, sin que ello implique por sí mismo la imposición directa de sanciones. Su actuación deberá estar formalmente habilitada y sujeta a los procedimientos establecidos, careciendo de toda eficacia cualquier intervención realizada fuera de dichos supuestos.

En la integración del Comité de Honor Familiar deberá procurarse, de manera preferente, la participación del señor Roberto Ledesma Cruz y del señor Jairo Félix Fernández Chedruai, en reconocimiento a su trayectoria, calidad moral, independencia de criterio y contribución al fortalecimiento institucional de la Familia y de la Empresa, siempre que acepten desempeñar dicho función y no exista impedimento que afecte su adecuada actuación. La imposibilidad, negativa o falta de disponibilidad de cualquiera de ellos no impedirá la válida integración y funcionamiento del Comité, pudiendo designarse a otras personas que reúnan las cualidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

3.3.4 Principio de Vocería Única Familiar

El sistema de gobierno corporativo familiar se rige por el principio de vocería única, conforme al cual toda manifestación válida de voluntad familiar con impacto estratégico, patrimonial o de control deberá emanar exclusivamente de los órganos previstos en este Protocolo, actuando dentro de sus respectivas competencias y conforme a los procedimientos establecidos.

48

Pág 45 (Recto) · Interior Cap 03

Pág 46 (Verso) · Interior Cap 03

Pág 47 (Recto) · Interior Cap 03

Pág 48 (Verso) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

Este principio constituye el único canal legítimo para la comunicación institucional de decisiones hacia los órganos societarios, la dirección y cualquier tercero, quedando excluida toda forma de vocería individual, informal o paralelo. Ninguna persona, independientemente de su posición, participación o influencia, podrá emitir instrucciones o posicionamientos con efectos vinculantes fuera de los órganos competentes.

Los órganos societarios y la estructura ejecutiva deberán reconocer y atender únicamente aquellas decisiones que emanan de la vocería institucional, debiendo desatender cualquier instrucción emitida al margen de este principio, sin que ello genere responsabilidad alguna. Su incumplimiento constituirá una infracción grave al régimen de gobierno corporativo familiar conforme a lo previsto en este Protocolo.

3.4 Régimen de Profesionalización

El sistema de gobierno corporativo familiar se rige por el principio de profesionalización como condición estructural, objetiva e indeclinable para el acceso, permanencia y ejercicio de posiciones de poder, influencia o decisión dentro del ámbito familiar-empresarial. Este principio tiene por objeto asegurar que la asignación del poder familiar responda a criterios de mérito, capacidad y alineación institucional, y no a factores como parentesco, titularidad accionaria, antigüedad o vínculos personales.

La profesionalización regula exclusivamente el acceso y desempeño dentro de los órganos de gobierno corporativo familiar, así como las condiciones bajo las cuales un miembro de la familia podrá, de manera excepcional, desempeñar funciones ejecutivas en la empresa, sin intervenir en la regulación de la operación ni sustituir los regímenes aplicables a la función directiva. En consecuencia, el acceso a posiciones de gobierno se sujetará a criterios objetivos de elegibilidad, requisitos verificables e incompatibilidades expresas, mientras que el eventual desempeño de funciones ejecutivas por familiares quedará condicionado al cumplimiento previo de dichos estándares y a lo previsto en los instrumentos corporativos aplicables.

49

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

3.4.1 Profesionalización como Condición de Acceso al Poder Familiar

El ejercicio de cualquier forma de poder o influencia dentro del sistema familiar-empresarial estará sujeto, de manera obligatoria, al cumplimiento del principio de profesionalización, entendido como la concurrencia verificable de capacidades técnicas, experiencia relevante, criterios objetivos de mérito y alineación con el presente Protocolo y del Protocolo de Gobierno y Cumplimiento Empresarial.

La pertenencia a la familia, la titularidad accionaria, la sucesión hereditaria, la antigüedad o la participación histórica en el proyecto empresarial no constituyen, por sí mismos, fuente legítima de autoridad ni habilitación para integrar órganos de gobierno o participar en decisiones estratégicas. Este principio opera como requisito previo, necesario e independiente para el acceso, permanencia y continuidad en cargos familiares con impacto institucional, y deberá aplicarse de manera uniforme, estricta y no discrecional.

En este contexto, cualquier designación o ejercicio de funciones que prescinda del cumplimiento efectivo de estos estándares se considerará contrario al sistema de gobernanza y carecerá de legitimidad institucional, sin generar derecho alguno a su permanencia.

3.4.2 Régimen de Elegibilidad para Órganos de Gobierno Corporativo Familiar

La integración y permanencia en los órganos de gobierno corporativo familiar se sujetará a un régimen de elegibilidad objetiva, previa y verificable, cuyo cumplimiento constituye condición indispensable para la validez de cualquier designación. La elegibilidad no se presume ni deriva de la sola condición familiar o patrimonial, sino del cumplimiento efectivo de los criterios establecidos en este Protocolo y en los reglamentos internos de cada órgano.

Dichos criterios deberán considerar, al menos, la alineación con el sistema de gobernanza, la solvencia ética, la comprensión del modelo de separación funcional, la capacidad de deliberación institucional y el compromiso expreso de sujeción al Protocolo, quedando

50

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

excluidas designaciones fundadas en conveniencias personales, equilibrios informales o acuerdos extrainstitucionales.

La acreditación de estos requisitos deberá realizarse previamente a la integración del órgano correspondiente, conforme a mecanismos verificables, sin que pueda producirse incorporación válida en ausencia de dicha acreditación. Cualquier designación que incumpla este régimen carecerá de efectos internos y no producirá legitimidad institucional dentro del sistema.

3.4.3 Elegibilidad para el Desempeño de Funciones Ejecutivas por Familiares

El desempeño de funciones ejecutivas por miembros de la familia tendrá carácter excepcional y estará sujeto a un régimen reforzado de elegibilidad, profesionalización y control institucional. La designación de un familiar en posiciones directivas requerirá el cumplimiento íntegro de los estándares profesionales aplicables, la inexistencia de conflictos de interés estructurales y la acreditación de alineación con los principios del presente Protocolo.

La condición de accionista, heredero, integrante de una rama activa o miembro de órganos de gobierno no confiere derecho alguno a ocupar cargos ejecutivos ni genera expectativa legítima de acceso. En todos los casos, el directivo familiar deberá actuar exclusivamente en su calidad profesional, sujeto al mismo régimen de evaluación, desempeño, responsabilidad y remoción que cualquier directivo no familiar, sin prerrogativas derivadas de su condición personal.

Asimismo, queda prohibido que un directivo familiar utilice su posición patrimonial o institucional para influir en su propia designación, evaluación, permanencia o remuneración, o para intervenir en decisiones operativas fuera de los canales formales. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la invalidez interna de la designación y a la activación de los mecanismos correspondientes conforme a este Protocolo.

51

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

3.4.4 Incompatibilidades y Nulidad de Designaciones Contrarias al Protocolo

Será incompatible, inelégible y, en consecuencia, inválida para efectos internos cualquier designación, integración o permanencia en órganos de gobierno corporativo familiar que contravenga los principios de profesionalización, elegibilidad objetiva, separación funcional o vocería única establecidos en este Protocolo.

Se considerarán supuestos de incompatibilidad, entre otros, el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad, la existencia de conflictos de interés que comprometan la independencia o el control familiar, la utilización de la condición familiar o accionaria para influir en procesos de designación, el ejercicio simultáneo de roles incompatibles o la existencia de designaciones fundadas en acuerdos informales o presiones personales.

Toda designación realizada en contravención a estas disposiciones será nula para efectos internos desde su origen, no producirá efectos dentro del sistema ni generará derechos adquiridos o situaciones consolidadas. Dicha nulidad tendrá carácter institucional y preventivo, y no implicará por sí misma la imposición de sanciones personales, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a otros instrumentos aplicables.

3.5 Régimen de Función Ejecutiva en la Empresa Familiar

La función ejecutiva en la empresa constituye una esfera profesional autónoma, técnica y operativamente independiente de la propiedad accionaria y del gobierno corporativo familiar, cuyo ejercicio se rige por criterios de desempeño, responsabilidad institucional y rendición de cuentas. Este régimen tiene por objeto garantizar la neutralidad operativa de la gestión, evitar la captura del poder por vías informales o paralelas y asegurar que no exista superposición entre autoridad ejecutiva y autoridad familiar, particularmente cuando dicha función sea desempeñada por integrantes de la familia empresarial.

Las disposiciones del presente apartado no regulan la gestión operativa en sí misma ni sustituyen los instrumentos corporativos aplicables, sino que establecen límites institucionales inderrrogables destinados a preservar la separación funcional entre propiedad, gobierno y

52

Pág 49 (Recto) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

operación, así como a proteger el control familiar dentro de un esquema profesionalizado de ejecución.

3.5.1 Naturaleza y Límites de la Función Ejecutiva

La función ejecutiva se limita exclusivamente a la conducción operativa, administrativa y técnica del negocio, conforme a las facultades conferidas por los órganos societarios competentes y dentro de los marcos normativos aplicables. Su ejercicio no confiere, por sí mismo, facultades de gobierno corporativo familiar ni derechos de control institucional, aun cuando sea desempeñada por miembros de la familia.

Toda actuación ejecutiva deberá sujetarse a los límites materiales, funcionales y jerárquicos establecidos, quedando prohibida cualquier ampliación de facultades derivada de la condición familiar, patrimonial o accionaria del directivo. En este sentido, la gestión deberá desarrollarse bajo criterios de profesionalismo, subordinación institucional y neutralidad operativa, sin que resulte admisible la existencia de canales paralelos de autoridad o influencia al margen de la estructura ejecutiva formal.

3.5.2 Régimen Aplicable a Directivos Familiares

Cuando la función ejecutiva sea desempeñada por miembros de la familia empresarial, su actuación quedará sujeta a un régimen reforzado de separación de roles, neutralidad y prohibición de doble vía de poder. El directivo familiar deberá actuar exclusivamente en su calidad profesional, sin invocar ni utilizar su condición familiar o patrimonial para influir en decisiones operativas, procesos de evaluación, determinaciones de permanencia o cualquier otro aspecto de la gestión.

Asimismo, deberá abstenerse de participar en decisiones de gobierno familiar que incidan en su propia situación, incluyendo su designación, evaluación o remuneración, debiendo excusarse formalmente en dichos supuestos. Queda igualmente prohibido el uso de canales informales, acuerdos familiares o intermediaciones para instruir o modificar decisiones operativas, así como cualquier conducta que implique la superposición entre autoridad

53

Pág 50 (Verso) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

ejecutiva y autoridad familiar, la cual se considerará contraria al presente Protocolo y carente de eficacia interna.

3.5.3 Neutralidad, Lealtad Institucional y Rendición de Cuentas

El directivo familiar estará sujeto a un deber reforzado de neutralidad operativa, lealtad institucional y rendición de cuentas, el cual prevalecerá sobre cualquier vínculo personal o patrimonial. La neutralidad implica conducir la gestión con criterios técnicos y objetivos, sin favorecer intereses individuales o familiares, mientras que la lealtad institucional exige anteponer el interés de la organización y del sistema de gobernanza sobre cualquier interés particular.

La rendición de cuentas deberá realizarse exclusivamente a través de los canales formales y ante los órganos competentes, quedando prohibido cualquier forma de reporte informal o paralelo ante familiares o accionistas no facultados. El incumplimiento de estos deberes constituirá una infracción al sistema de gobernanza y dará lugar a la activación de los mecanismos internos correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a los instrumentos aplicables.

3.6 Régimen de Tipificación de Infracciones al Gobierno Corporativo Familiar

El presente numeral tiene por objeto definir y delimitar los conductos que constituyen infracciones al sistema de gobierno corporativo familiar establecido en este Protocolo, bajo un enfoque institucional, objetivo y normativo. Las infracciones se configuran por la sola actualización de los supuestos aquí previstos, con independencia de la intención del sujeto, la existencia de beneficio económico, la producción de daño o la ausencia de efectos inmediatos, constituyendo un presupuesto habilitante para la activación del régimen de consecuencias y del procedimiento correspondiente conforme a las disposiciones aplicables.

3.6.1 Invasión Competencial y Actuación Extrainstitucional

Constituye infracción toda actuación mediante la cual una persona u órgano ejerce, intente ejercer o influya, directo o indirectamente, en funciones o decisiones que no le corresponden

54

Pág 51 (Recto) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

conforme al régimen de separación funcional previsto en este Protocolo. Esta conducta se actualiza tanto en intervenciones formales como informales, expresas o implícitas, incluyendo aquellas que se apoyen en prácticas toleradas, costumbres, jerarquías implícitas o precedentes no institucionalizados.

En particular, se considera invasión competencial cualquier intervención de la propiedad accionaria en decisiones estratégicas u operativas fuera de los mecanismos previstos, la emisión de instrucciones ejecutivas por parte de órganos de gobierno familiar, la participación de personas sin competencia formal en procesos decisorios o la asunción de funciones por vías informales. La infracción subsiste aun cuando la conducta se funde en la condición familiar, patrimonial, histórica o en situaciones de urgencia no contempladas en este Protocolo.

3.6.2 Abuso de Posición Familiar, Patrimonial o Institucional

Se configura infracción cuando se utilice una posición familiar, patrimonial o institucional de manera indebida para influir en decisiones, condicionar procesos o alterar el funcionamiento regular del sistema de gobernanza. Este abuso comprende el uso del parentesco, la jerarquía familiar o la trayectoria histórica para presionar órganos o personas, así como la utilización de la titularidad accionaria como mecanismo de coerción, bloqueo o negociación al margen de los canales institucionales.

Asimismo, se considera abuso la utilización de cargos o atribuciones institucionales con fines personales o ajenos al interés común, o como medio de control informal. Esta infracción se actualiza por la desviación objetiva de la finalidad institucional del cargo o posición, sin que sea necesario acreditar beneficio, daño o impacto económico inmediato.

3.6.3 Desconocimiento de la Institucionalidad Decisoria y de la Vocería Única

Constituye infracción el desconocimiento, incumplimiento o elusión de los canales institucionales de deliberación, decisión y comunicación previstos en este Protocolo. En este sentido, se considera infractora la adopción de decisiones fuera de los órganos competentes, la emisión de posturas o instrucciones en nombre del sistema sin habilitación,

55

Pág 52 (Verso) · Interior Cap 03

PROTOCOLO FAMILIAR · VERSION 1.0

CAPÍTULO 03

la generación de mensajes paralelos o contradictorios y la omisión de someter asuntos relevantes a los canales formales correspondientes.

La infracción se actualiza aun cuando la conducta se realice con fines conciliatorios, de buena fe o bajo la intención de agilizar decisiones, siempre que implique sustituir o debilitar la institucionalidad decisoria o el principio de vocería única.

3.6.4 Calificación de la Infracción y Activación del Régimen de Consecuencias

La actualización de cualquiera de los supuestos previstos en este numeral constituirá, por sí misma, una infracción al sistema de gobierno corporativo familiar, cuya calificación tendrá carácter objetivo y no requerirá valoración adicional sobre intencionalidad, reiteración o impacto económico.

La existencia de la infracción habilita de pleno derecho la activación del procedimiento correspondiente y del régimen de consecuencias institucionales previstos en este Protocolo, los cuales deberán aplicarse conforme a los principios de legalidad interna, proporcionalidad y debido proceso.

Las disposiciones del presente numeral tendrán carácter vinculante para todos los integrantes del sistema familiar-empresarial y para quienes se encuentren sujetos a este Protocolo, constituyendo el parámetro obligatorio de referencia para la calificación de conductas y la preservación del orden institucional.

56

Pág 53 (Recto) · Interior Cap 03

Pág 54 (Verso) · Interior Cap 03

Pág 55 (Recto) · Interior Cap 03

Pág 56 (Verso) · Interior Cap 03